

1° JUZGADO DE PAZ LETRADO DE CERRO COLORADO

EXPEDIENTE : 10691-2023-0-0401-JP-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : QUISPE FLORES MARIEN HEIDY
ESPECIALISTA : ZAMATA LIMA, RICARDO
DEMANDADO : CHACON LOPEZ, LUIS RAMIRO
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA SA

Resolución Nro. 7

Arequipa, 24 de setiembre de 2025

Escrito N.º 3330-2025: VISTOS: El expediente y al escrito que antecede, y
CONSIDERANDO:

1. Conforme a la Resolución Administrativa 131-2021-P-CSJAR-PJ, que dispone la puesta en marcha del Servicio de remates Electrónicos Judiciales – REM@JU dentro de la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, a partir del 18 de febrero de 2021, ello concordado con el artículo 731¹ del CPC y artículo 12² de la Ley 30229.

2. La ejecutante, solicita se convoque a remate, para lo cual, adjuntado el respectivo arancel judicial por remate, cumpliéndose así los requisitos y condiciones señalados en el artículo 12 de la Ley 30229 y artículo 13 del Reglamento de la Ley 30229³; por tal motivo:

RESUELVO:

1) CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU a efectos de proceder al remate en PRIMERA CONVOCATORIA del inmueble embargado siguiente:

2) DESCRIPCION: El 50% de los derechos y acciones de copropiedad, del inmueble sito en: ASENTAMIENTO POBLACIONAL URBANIZACION POPULAR SALVADOR, MZ C LOTE 1A SECCION 1 ZONA B, DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, con las aéreas y medidas perimétricas y características descritas en la partida Electrónica N.º P06272804 de la Zona Registral N.º XII – Sede Arequipa.

3) CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL de ser necesario, siempre y cuando la primera o segunda convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

4) CARGA Y GRAVAMENES:

- **Asiento 00005: INSCRIPCION DE EMBARGO:** Por resolución judicial N.º 1 de fecha 24-01-2024, del Expediente Nro. 10691-2023-97-0401-JP-CI-02 sobre

¹ “Artículo 731. Convocatoria: Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. En los demás casos, el remate público es realizado por martillero público hábil. Excepcionalmente y a falta de martillero público hábil en la localidad donde se convoque la subasta, el juez puede efectuar la subasta de inmueble o mueble fijando el lugar de su realización. Si el bien mueble se encontrara fuera de su competencia territorial, puede comisionar al del lugar para tal efecto.”

² “El remate electrónico judicial a través del REM@JUD procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) que, en su circunscripción jurisdiccional, el consejo ejecutivo del poder judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JUD en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) que, verificada las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de la valorización.”

³ “Artículo 13.- Procedencia del Remate de bienes a través del REM@JU

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.”

obligación de dar suma de dinero, la Juez Marien Heidy Quispe Flores, Jueza del Primer Juzgado de Paz Letrado de Cerro Colorado, asistido por su especialista legal Ricardo Zamata Lima; ha resuelto dictar medida cautelar de Embargo en forma de inscripción sobre los derechos que le corresponde a LUIS RAMIRO CHACON LOPEZ, hasta por la suma de S/ 23 000.00, a favor de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna SA.

5) VALOR DE TASACION: Tasación Comercial que obra en autos, asciende a la suma de S/ 89 059.72 (ochenta y nueve mil cincuenta y nueve con 72/100 soles).

6) PRECIO BASE DEL REMATE:

- PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de: S/ 59 373.15 (cincuenta y nueve mil trescientos setenta y tres con 15/100 soles).
- SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de S/ 50 467.17 (cincuenta mil cuatrocientos sesenta y siete con 17/100 soles)
- TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: S/ 42 897.10 (cuarenta y dos mil ochocientos noventa y siete con 10/100 soles).

7) OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: a) depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; y b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

8) PUBLICACION: Procédase a la PUBLICACION de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

9) FIJESE los Carteles en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble a rematar como lo refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil, en forma oportuna. **Regístrese y comuníquese.**